子どもへの性暴力防止制度の課題をめぐって

保育園を考える親の会顧問
普光院亜紀
FUKOUIN Aki

３４０ページのガイドライン

２０２４年６月に公布された「こども性暴力防止法」の施行を２０２６年12月に控え、その準備が進められています。

私は、法成立前の有識者会議から、成立後の横断指針の検討会（２０２４～２０２５年）、そして、現在進行中の「こども性暴力防止法施行準備検討会」（以下、施行準備検討会）に参加してきました。施行準備検討会では、さまざまな専門家や業界の人々が参加して、法施行に必要な規定や指針の内容について議論を重ねてきました。その議論を踏まえ、この１月に３４０ページにわたる「こども性暴力防止法施行ガイドライン」が完成したところです。

内容は、基本的な定義や範囲の明示とともに、認定制度の運用内容、未然防止・発生時対応を適切に行うために事業者に求められること、犯罪事実確認制度の運用内容、個人情報保護のために必要な情報管理措置、行政による監督など、多岐にわたっています。

私は本誌２０２４年10月号に寄稿した「日本版ＤＢＳは子どもを守れるか」という記事の中で、「こういった制度は複雑になればなるほど人々に理解が広まらず、実効性のない制度になってしまいます。周知する場合はなるべくシンプルにわかりやすく、さまざまな機会を利用して伝える工夫が必要です。」と書きました。

その時に想像していたよりも、制度はかなり複雑なものになっています。しかし、この３４０ページには、法律や現行制度との対応関係、運用のための指針に加え、子どもへの影響、関係者の人権、業界や自治体等の実情を踏まえて判断するために必要な情報が盛り込まれており、どれも重要な情報です。とりあえず制度の「辞書」的な役割のものと理解していますが、これをベースに今後、ＩＴ技術も活用して、事業者や保護者、自治体などの行政機関が必要な情報に容易にアクセスできるように、利用環境を整える必要があると思います。

制度の周知、義務付け事業者のリードに期待

ご存知のとおり、本制度の対象は、義務付け事業者と認定事業者に分けられています。義務付け事業者は、本制度に取り組むことが義務付けられており、認定事業者は自ら所定の条件を整えたうえで認定を申請し、対象となります。

① 義務付け事業者
学校、認可保育所、認定こども園、児童発達施設、障害児施設　ほか

② 認定事業者
認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ　ほか

①、②はともに、子ども性暴力防止等の責務を負い、未然防止や発生時対応の体制を整えるとともに、従事者に対して犯罪事実確認を行わなければなりません。

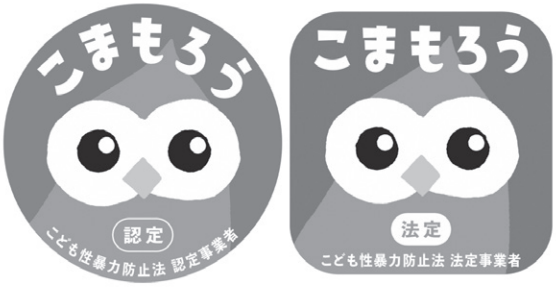
犯罪事実確認は、この制度の肝になる部分で、子どもに関わる業務の従事者（新規採用者・現任者）が過去に性犯罪を犯していないかどうかを、国のデータベースに照会して確認する仕組みです。本人同意のもとに事業者が申請し、本人が戸籍情報を提供することにより、実施されます。

子どもへの性犯罪は、依存性犯罪と言われ、自身の欲求が抑えられずに繰り返してしまう人が多いことがわかっています。そのようなリスクをもつ人物を子どもに関わる業務に従事させない仕組みの創設は、保護者からも事業者からも待ち望まれていました。事業者にとって、従事者の犯罪事実確認を行うことは、子どもを守り、事業を守り、社会への信頼性を高めることにつながるはずです。

ガイドラインによれば、義務付け事業者は、施行後3年間のうちに現任者も含めた従事者の犯罪事実確認を完了する計画になっています。認定事業者については、まず認定の審査から始まり、認定後に従事者の犯罪事実確認が行われることになります。これらのプロセスが迅速に進むことは極めて重要です。

さらに、犯罪事実確認とともに義務付けられているのが、性暴力を未然に防止する体制および発生時に適切に対応できる体制をつくることです。日頃から性暴力の起こりにくい環境を整え、子どもの声に耳を傾け、相談体制を整え、発生時に適切な対応を行えるように職員の研修も行う。ガイドラインは、これらを犯罪事実確認と合わせて「安全確保措置」と呼び、各事業者がしっかり取り組むとともに、その内容を保護者等にも周知することを求めています。

こどもをまもろう みんなでまもろう



＜こども性暴力防止法 事業者マーク＞

左：認定事業者マーク
（学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能）
右：法定事業者マーク
（学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能）
こども家庭庁 HP より
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

取り組みが保護者や社会に知られることにより、子どもへの性暴力を許さない大人たちの姿勢を明確にし、その視線を強化し、邪な欲求から子どもを遠ざけ、社会全体で子ども性暴力を防止することが目指されていると思います。このような動きを、ぜひとも義務付け事業者の皆様にリードしていただけるとありがたいです。

本制度を実施する事業者が表示できる「こまもろう」マークがつくられました。当初は、認定事業者のみがマークを表示できることになっていましたが、施行準備検討会で、義務付け事業者もマークを表示することは、保護者の理解のためにも、制度の普及のためにも必要という議論をしました。結果、義務付け事業者が表示できる法定事業者マークも作成されました。

学校や認可保育所等でこのマークが表示されていくことで、保護者もこの制度の存在を身近に感じることができます。保護者の間で制度への理解が広がることは、認定事業者を増やすインセンティブにもなります。

教員・保育士DBとの関係、対象範囲への懸念

本制度に先駆けて、2023年より実施されている教員性暴力等防止法データベース（教員DB）および保育士特定登録取消者管理システム（保育士DB）との関係も、施行準備検討会で議論されました。

これらＤＢは、子どもに性暴力を行ったことを理由に免許・資格を取り消された者をデータベースで検索できる仕組みで、学校や児童福祉施設等は、職員採用の際に利用することが義務付けられています。しかし、２０２３年度に私立学校の85％で教員ＤＢが活用されなかったことが２０２５年７月に公表されて、関係者をがっかりさせました。制度を知らなかった事業者も多かったようです。

事業者からは、類似する制度を多重に義務付けられることを負担とし、一本化を求める声がありました。私も、制度の普及のために、できるだけシンプルにすることが重要であるという意見を述べました。

しかし、これらの制度には、表１のとおり、根本的な違いがあります。

「こども性暴力防止法」の犯罪事実確認は、塾やスポーツクラブなどの事業も対象となる点、子どもに密接に関連するものであれば免許・資格が不要な業務でも対象となる点、現任者も対象となる点などで、より幅の広い制度となっています。戸籍制度に紐づいているため、改姓などがあった場合も照合が可能です。その一方で、確認できる範囲が、裁判で性犯罪の有罪判決を受けた犯罪歴に限定され、現場で懲戒処分を受け免許・資格を失ったが不起訴・示談になった場合などは対象になりません。

実はこのことは、保護者にとっても重大関心事です。「こども性暴力防止法」の犯罪事実確認について、「不起訴や示談になったケースが漏れているのは問題ではないか」という意見は、今も保護者からよく聞かれます。

私自身、不起訴・示談などのケースに大きなリスクが隠れていることを懸念し、法成立前の有識者会議で、これらを犯罪等事実確認の対象とするよう意見をしてきました。しかし、不起訴・示談などのケースもさまざまであり一律の判断は難しい、まずは裁判で有罪が確定したもののみを対象とすべきという意見が主流となり、法が成立しました。この時、私は、教員・保育士ＤＢで

表１

行政処分歴確認（教員DB・保育士DB）と犯罪事実確認の共通点・相違点について

	教員DB	保育士DB	犯罪事実確認
①確認主体	教育職員等を任命・雇用しようとする者 （教育委員会、学校法人等）	保育士を任命・雇用しようとする者 （保育所、その他の児童福祉施設等）	こどもに接する事業を行う事業者 （教育委員会、児童福祉施設、学習塾等）
②確認対象	教育職員等	保育士	こどもに接する業務の従事者
③確認時点	内定前	内定前	内定後 現職者（施行時・認定時・内示後・５年ごと）
④確認情報	児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効又は取上げとなった者	児童生徒性暴力等を行ったことにより保育士登録を取消された者	特定性犯罪事実該当者
⑤確認方法	DB掲載リストの検索 （検索情報入力により、該当者の全てのリスト情報を見られる）	DB掲載リストの検索 （検索情報入力により、該当者の全てのリスト情報を見られる）	本人特定情報を用いた個別照会 （従事者ごとに該当の有無が通知）
⑥確認結果入手時点	検索時点（直ちに）	検索時点（直ちに）	日本国籍：２週間～１か月 外国籍：１～２か月 ※　犯歴ありの場合、最大２週間の本人確認手続が必要
⑦システムへのログイン方法	確認主体が個人単位でID取得・パスワード設定 （毎年４月にIDの有効期限延長が必要）	確認主体が個人単位でID取得・パスワード設定 （システム利用申請の承認日から1年ごとにIDの有効期限延長が必要）	個人単位でマイナンバーカード等を用いた本人認証（個人メールアドレスが個人認証ID） ※初回ログイン時に必要なGビズIDで真正性を確保
⑧確認に使用する氏名	資格登録上の氏名 ・氏名変更時は、変更前の氏名での検索が必要。 ・戸籍等と照合されていない （例：斉藤・斎藤・齋藤の違い等）	資格登録上の氏名 ・氏名変更時は、変更前の氏名での検索が必要。 ・戸籍等と照合されていない （例：斉藤・斎藤・齋藤の違い等）	戸籍上の氏名 ・過去の変更氏名も全て、除籍を基に確認が可能

こども家庭庁「こども性暴力防止法施行準備検討会」第10回（2025年11月21日開催）資料２より

は都道府県知事が事実をもとに免許・資格の取消等を判断しているので、これらのＤＢの特定免許失効・資格取消者については、本制度の犯罪等事実確認の対象としてもよいのではないかという意見を出していました。

これらの制度の補完・連携について、ガイドラインの「中間まとめ」は、

「① 直ちに工夫が可能な対応についての検討を進めるとともに、

② 更なる補完・連携の在り方については、教員性暴力等防止法や児童福祉法との制度上の整理を含め、施行後３年目途の見直しの時期を待たず、制度を取り巻く様々な状況を勘案しながら、こども家庭庁及び文部科学省で連携して検討を進めていく。」

としています。今後は法改正の要否を検討しつつ、整理を進めていくようです。両制度がうまく補完・連携できれば、犯罪事実確認と特定免許失効・資格取消者ＤＢを、学校・児童福祉施設にとどまらない子ども関連事業者が、一括の手続きで簡便に利用できるようになるはずです。保護者が懸念している不起訴・示談のケースがすべてカバーされるわけではありませんが、リスクの排除の精度を高められるのではないかという期待をもっています。

なお、現状では、職員採用の内定前に教員・保育士ＤＢの確認を、内定後に「こども性暴力防止法」の犯罪事実確認をするように、ガイドラインは示しています。

「不適切な行為」についての議論

本制度の未然防止の取り組みとして、「不適切な行為」を防止するということが挙げられています。

「不適切な行為」とは、「当該行為そのものは児童対象性暴力等には該当しないが、業務上必ずしも必要な行為とまでは言えないものであって、当該行為が継続・発展することにより児童対象性暴力等につながり得る行為」であり、日頃から従事者がそのような行為を行わないようにすることが、子どもへの性暴力を未然に防ぐことにつながると、ガイドラインは示しています。

例示された「不適切な行為」としては、子どもとＳＮＳなどで私的な連絡をとる、私物のスマートフォンを使用したり業務上不必要と考えられる動画や写真の撮影を行う、密室などで従事者と子どもが二人きりになる、不必要な身体的接触を行うなどなど、さまざまなものが挙げられています。

これについては、「横断指針（教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針）」の検討会で議論がありました。身体的接触、おんぶ、だっこ、膝に乗せるなどを「不適切な行為」として例示されることについて、保育の現場にはそぐわないことを私も意見しました。ガイドラインでは、「膝に乗せる」などの例示に「未就学児については行いうる」という意味の注釈が添えられましたが、放課後児童クラブ、社会的養護の施設などでは、学齢期の子どもでも大人に甘えたい時があるはずです。「不適切な行為」が拡大解釈されて、子どもが必要な援助を受けられなくなることへの懸念も会議で述べました。

一方で、「不適切な行為」をそれぞれの現場で明確にすることが必要であることは、理解できます。

報道された子どもへの性暴力事件を見ると、問題の教員や保育者が子どもに人気があり、保護者からも信頼される人物であったケースもしばしばあります。私も、立ち寄った放課後児童クラブで、子どもたちと本当に楽しそうに上手に遊び、触れ合う姿を見ていた指導員に問題行為があったことを知った時は衝撃を受け、あの親密さにリスクが隠れていたのか、と考え込んだことがあります。

性暴力事件の中には、ふとしたきっかけで子どもへの「欲求」が芽ばえてしまい、性暴力に至ってしまった例もあると言います。

「不適切な行為」を戒めることは、無用な疑いをかけられることを防ぐとともに、従事者自身が公私の区別や子どもとの適切な距離感を保

つためにも必要なのかもしれません。

ちなみに、ガイドラインは「業務上必要な行為」は「不適切な行為」に当たらないとしています。子どもとの触れ合いを業務上の必要性で仕分けできるのかどうかには、難しいものがありそうです。ある民間会社が受託する放課後児童クラブに勤める知人からは、勤務先ですでに厳しいルールが定められており、子どもの体に触るのは禁止され、子どもが膝に乗ってきたらさっと下ろす、手をつないできてもさりげなく放すようにしているが、悲しい思いがするという声も聞いています。

ガイドラインには、「児童等から身体接触を伴う行為を求めてきたとき、愛着に課題がある児童等などの場合には、それを無下に断ることが適切ではない場面も想定される。このため、例えば、学齢期の児童等が膝に乗ってきた場合には、『お膝の上じゃなくて、隣に座ろうね』と言いながら、隣に座らせて、必要に応じて手をつなぐなどして安心感を提供することを試みることや、膝に乗せる場合であっても、他の児童等や職員等から見える方向を向くなど、その場に応じた工夫を行うこと。また、児童等が特別なスキンシップを必要としていると思われる場合には、児童等の発達段階や特性を踏まえて保護者に事前に相談するなど、児童対象性暴力等の疑いが起こらないような工夫をすること。」という記述があります。

単純な外形的禁止が、援助の質を損なう場合もあると思います。それぞれの現場で事情は異なると思いますが、子ども一人一人のニーズを捉えつつ、専門職らしい関わりができるよう、子どもとの関わりはどうあるべきかを職員同士で話し合っていくことが重要と考えられます。

発生時のプライバシー保護と保護者への対応

ガイドラインでは、従事者による子どもへの性暴力の疑いを把握したケースについて、必要な対応を示しています。詳しくは、ガイドラインや研修教材を見ていただきたいのですが、保護者の立場からは、第一に子どもの心身の安全を守る行動を迅速にとっていただき、同時に、保護者にも誠実な対応をお願いしたいと思います。

保護者から訴えがあった場合、他の関係者からの情報で疑いが浮上した場合など、さまざまなケースがあると思いますが、確証がない段階でも、子どもの安心・安全が確保される措置をとり、保護者には、事業者としての責任感を示しながら、子どもの安全を最優先にすることを丁寧に説明することが必要だと思います。保護者が激しい怒りに駆られていても、それは当然と捉えて気持ちを受け止める対応が必要です。

子どもへの性暴力の場合、被害を受けた子どものプライバシーの保護も重要です。被害児童が特定され、被害の内容が取り沙汰されることは、子どもや保護者の二次被害につながるからです。ただし、プライバシー保護を理由に、保護者を蚊帳の外に置いてしまうことは、信頼関係を壊し、保護者の怒りを大きくしてしまうことがあります。

被害が疑われている子どもの保護者以外の保護者が説明を求めてくる場合もありますが、その場合も、まずプライバシー保護の必要性について、子どもの視点も含めた説明を丁寧に行い、時期がきたら可能な範囲でしかるべき報告をすることを約束して、理解を求めます。被害がほかの児童にも広がっている可能性もあり、すべての保護者が関係者であるという認識が必要です。

ガイドラインに関する検討は、成立した法の範囲内の議論になりましたが、法施行の3年後に実施状況を見て見直すことが予定されています。制度の運用が開始されれば、さらにさまざまな課題が見えてくるかもしれません。制度のブラッシュアップは今後も続くことを前提として、課題の洗い出しをしていかなくてはなりません。

この制度が、実のある制度として定着・普及することを心より願っています。